

TRABAJO PRÁCTICO - Caso moderno (IA y derechos de autor)

Materia: Legislación

Unidad 7: Propiedad intelectual

Actividad: Casos modernos - *The New York Times v. OpenAI / Microsoft*

Alumno: Nicolás Viruel

Comisión: TUPaD - UTN

Contexto del caso (2023-actualidad)

The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft, alegando que artículos periodísticos protegidos se usaron sin autorización para entrenar modelos de lenguaje (ChatGPT y relacionados), generando respuestas que reproducen o compiten con el contenido original y afectan su modelo de negocio.

Análisis

¿Qué está en juego?

- Derecho de autor sobre obras periodísticas.
- Uso de obras para entrenamiento de IA (¿copia? ¿transformación? ¿fair use / excepción?).
- Competencia desleal si el modelo devuelve fragmentos sustancialmente iguales.
- Responsabilidad de quien provee el servicio (OpenAI/Microsoft) vs. usuario final.

Enseñanzas para futuros programadores

1. No asumir que “está en internet” es libre de usar para entrenar, fine-tunear o reempaquetar productos comerciales.
2. Documentar datasets: origen, licencias, filtros de copyright, registros de scraping.
3. Separar entornos: datos de clientes, datos públicos y datos con restricción contractual (NDA, TOS).
4. Revisar Términos de Servicio de APIs de IA antes de integrarlas en productos.
5. Diseñar con compliance: opt-in, atribución, bloqueo de regurgitación literal, auditoría de prompts/salidas.
6. Propiedad del código generado: definir en contratos laborales/comerciales quién es titular y bajo qué licencia.

Precauciones al encarar un proyecto con IA

Riesgo — Precaución

Entrenar con obras protegidas — Usar datasets con licencia explícita o contenido propio.

Filtraciones de prompts con datos sensibles — Políticas de no subir secretos comerciales ni datos personales.

Salidas que copian textos — Evaluación automática de similitud, límites de cita, revisión humana.

Dependencia de un proveedor — Cláusulas de indemnización, plan B, modelos self-hosted cuando aplique.

Conclusión

El caso NYT v. OpenAI marca la frontera entre innovación en IA y derechos de autores tradicionales. Para un programador, la lección práctica es: tratar datos y modelos como activos regulados, no como material gratis. La precaución legal es parte del MVP serio, igual que la seguridad y la calidad.